

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

**ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquota IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48
DEL DPR 445/2000**

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

il sottoscritto _____,

nato a _____, Provincia (sigla) _____ il _____,

codice fiscale _____, partita iva _____,

codice attività _____ (rilasciato dall'ufficio IVA all'atto dell' iscrizione)

in qualità di _____,

della società _____,

codice fiscale _____, partita iva _____,

con Sede Legale in _____,

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di _____ sez _____ REA _____,

telefono _____, fax _____, e-mail _____.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di trovarsi nelle

condizioni soggettive previste dalla legge e, in particolare (**barrare la casella di interesse**):

- ☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e che l'energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente nell'esercizio dell' **impresa agricola**, per gli usi previsti dall'art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 come modificato, dall'art.2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
- ☐ che l'energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente nell'esercizio dell' **impresa estrattiva/manifatturiera/poligrafica, editoriale o affine** per gli usi previsti dall'art. 1 comma 4° lettera a) del decreto legge n. 853 del 19/12/1984 convertito nella legge 17.02.1985, n. 17 e successive modificazioni;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti normativi previsti per i **Consorzi di Bonifica e di irrigazione** e che l'energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato dal numero cliente sopra riportato, è utilizzata esclusivamente dal Consorzio per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni al numero 103)

CHIEDE

l'applicazione dell'IVA ridotta sui corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica dell'impianto sito in Via/Piazza/num. _____, nel Comune di _____, Provincia (sigla) _____, numero cliente * _____,

* (La dichiarazione può essere inoltrata anche in assenza di tali dati)

La presente dichiarazione, resa esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, è da ritenersi valida sino a quando non verrà espressamente revocata.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad ENEL ENERGIA SPA ogni variazione delle informazioni dichiarate ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

Si allega la seguente documentazione, che risulta conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

1. Copia del documento di identità in corso di validità (necessaria);

La suddetta documentazione deve essere inviata, unitamente alla presente dichiarazione, a:

Enel Energia S.p.A. – Settore Fiscale
Casella Postale 8080 – 85100 POTENZA
FAX 800 046 311

Luogo e data (necessari)

Il Richiedente

.....

.....

N.B. : Di seguito è riportato l'avviso (**da leggere attentamente**) e l'informativa relativa al trattamento dei dati.

Numero cliente _____/_____

AVVISO

In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità **solo se fatte pervenire all'ufficio di Enel Energia in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità valido del richiedente.**

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde gratuito 800900860 (gratuito anche da telefono cellulare).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Gentile Cliente,

la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva per gli **ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA IVA 10% ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**, rappresenta condizione essenziale per procedere all'applicazione dell'agevolazione fiscale richiesta.

La informiamo inoltre, che i dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra. Il trattamento è realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di Enel Energia preposto alla gestione di tale istanza, nonché alla gestione del contratto di somministrazione di energia elettrica in qualità di incaricati al trattamento.

I suddetti dati potranno essere inoltre comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale richiesta e dell'esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica.

Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 della suddetto D.Lgs. e cioè ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì, il diritto di opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Le richieste di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile dell'Area di Business Operations della Divisione Mercato di Enel Energia, domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Regina Margherita n. 125, 00198 ROMA, nella sua qualità di responsabile del trattamento.

La informiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Enel Energia, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in Viale Regina Margherita n. 125 00198 ROMA, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area di Business Operations della Divisione Mercato di Enel Energia, domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Regina Margherita n. 125 00198 ROMA.